

1521988-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261840/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27644828 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2261840 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS DANIEL DA COSTA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521988-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521988-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261840/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27644828 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2261840 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS DANIEL DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. VANESSA STRENGER

Vistos.

CARLOS DANIEL DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. o art. 14 e o art. 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque:

no dia 25 de setembro de 2022, no período da madrugada, na rua Itamarati, nº 102, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo, CARLOS DANIEL DA COSTA, livre e conscientemente, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de um instrumento cortante em face da vítima Zenilton Cordeiro da Silva, fio de energia elétrica, em prejuízo da vítima Construtora e Incorporadora WDS Ltda. Consta, ainda, do mesmo caderno investigativo que, na mesma data, conduzido perante a autoridade policial do 13º D.P. CASA VERDE, CARLOS DANIEL DA COSTA atribuiu-se falsa identidade, com o objetivo de se furtar à persecução penal.

A denúncia foi recebida em 05.10.2022 (fls. 60/61).

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da imputação para o delito de tentativa de roubo simples, a absolvição em relação ao delito de falsa identidade, com cumprimento da pena no regime inicial aberto.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado com relação a ambos delitos e desenvolveu teses subsidiárias, quais sejam, desclassificação para tentativa de furto e cumprimento de pena no regime inicial aberto.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Narra a exordial acusatória que o acusado CARLOS a) no dia 25 de setembro de 2022, no período da madrugada, na rua Itamarati, nº 102, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo, livre e conscientemente, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de um instrumento cortante em face da vítima Zenilton Cordeiro da Silva, fio de energia elétrica, em prejuízo da vítima Construtora e Incorporadora WDS Ltda; b) consta, ainda, do mesmo caderno investigativo que, na mesma data, conduzido perante a autoridade policial do 13º D.P. CASA VERDE, CARLOS DANIEL DA COSTA atribuiu-se falsa identidade, com o objetivo de se furtar à persecução penal.

Apurou-se que policiais militares foram acionados via COPOM para atender ocorrência de furto no local dos fatos, onde havia um prédio em construção. No local, avistaram o denunciado CARLOS DANIEL DA COSTA e o vigilante Zenilton Cordeiro da Silva, que já o havia detido. Na ocasião, Zenilton, que estava no exercício de suas funções de vigilante, naquela madrugada, ouviu um barulho de estouro e correu até o local dos fatos, onde avistou o denunciado cortando os cabos de energia do painel de força, utilizando faca e tesoura. Ato contínuo, o denunciado, na posse de instrumento cortante, passou a ameaçar a integridade física da vítima, afirmando que o iria matar, fazendo menção a estar com uma suposta arma na cintura. Em revista pessoal, foram localizados em poder do denunciado um macaco hidráulico, fios de energia em metragem não especificada, uma bateria automotiva, doze disjuntores, uma mochila, um tênis, duas facas, uma tesoura e duas chaves de boca, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14. Perante a autoridade policial, o denunciado passou a se identificar como "CARLOS DANIEL DA SILVA", fornecendo informações desconstruídas acerca da filiação e demais dados de identificação. Interrogado em sede policial, o denunciado reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

A materialidade delitiva acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de avaliação (fls. 15/16), sendo certa a autoria apenas quanto ao delito de tentativa de roubo, porém em sua forma simples.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 12), o acusado CARLOS permaneceu em silêncio.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia a vítima e os policiais de data anterior. CARLOS DANIEL DA SILVA disse que estava cortando os fios com um alicate no momento em que o vigilante apareceu. Não possuía faca ou tesoura. Não ameaçou a vítima. Não simulou que estava com arma de fogo. Tentou fugir e o vigilante o segurou. Forneceu o nome correto na Delegacia, os policiais podem ter entendido errado, pois estava drogado.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais, em que pese tratar-se de confissão parcial, na medida em que o acusado negou ter ameaçado a vítima, admitindo apenas a tentativa de subtração dos fios.

A vítima, Zenilton Cordeiro da Silva, ouvida na delegacia (fls. 09), narrou que trabalha como vigilante do prédio em construção e nesta madrugada estava no local, quando ouviu um barulho de estouro. Que correu até o local e viu que um indivíduo desconhecido estava cortando os cabos de energia do painel utilizando-se de faca e tesoura. O indivíduo viu o declarante, tentou fugir, bem como passou a ameaçar o declarante, dizendo que iria matá-lo, fazendo menção de estar com uma arma na cintura, sendo que o declarante viu que havia um volume na cintura dele, bem como, de posse de um instrumento cortante (aparentemente um machadinho), novamente falou que iria matar o declarante. Ocorreu que o declarante conseguiu segurar o indivíduo e constatou que na cintura dele, na verdade, havia um tênis. O declarante, então, conseguiu chamar pela Polícia Militar, que chegou no local enquanto o declarante segurava o indivíduo.

Ouvida em juízo, a vítima Zenilton Cordeiro da Silva reconheceu o acusado com convicção. Disse que trabalha em prédio de alto padrão. Por volta das 6:00 horas faltou energia e ouviu um barulho. Foi até a frente do prédio e viu o acusado subtraindo os fios de energia elétrica. O réu tinha uma mochila com alicate e outros instrumentos. O réu o ameaçou simulando que estava com arma de fogo, mas era um tênis, o acusado fingiu que estava armado. Os vizinhos chamaram a polícia.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar

os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Acácio Coutinho e Sandro Roberto Quintela dos Santos narraram, de forma coesa e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 07 e 08), que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de furto pelo local dos fatos, tratando-se de um prédio em construção. Com a VTR-M09114, foram ao local dos fatos onde um indivíduo já estava detido pelo vigilante Zenilton Cordeiro da Silva, e no local estava um indivíduo que se identificou inicialmente como CARLOS DANIEL DA COSTA; com o indivíduo não foi encontrado nenhum documento de identificação. Realizaram revista pessoal e nada de lícito foi encontrado. Que conversaram com o solicitante, que relatou que deteve o indivíduo, o qual havia cortado fios e subtraído objetos da obra, além de passar a ameaçá-lo de morte.

Em juízo, o policial Acácio acrescentou que durante patrulhamento de rotina, foi acionado por uma ocorrência no prédio, não se recorda da ocorrência. O acusado não tinha documentos e na Delegacia começou a informar os dados diferentes sobre sua identidade. O acusado disse que não tinha documentos. Não sabe afirmar se o acusado informou nome falso.

O policial Sandro Norberto adicionou que estava em patrulhamento de rotina e foi irradiado via Copom que um vigilante do prédio havia detido o acusado que estava furtando fios no local. O réu estava com uma tesoura, estilete e algumas ferramentas. A vítima narrou que o acusado o ameaçou fazendo menção de estar armado. Na mochila foi localizado alguns fios, não sabe disser se era do prédio ou de outro local. O acusado não portava documentos. O acusado forneceu nome falso. Foi apurado a identificação apenas na Delegacia, após a colheita das impressões digitais. O acusado informou nome e data de nascimento que não eram compatíveis.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espreque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A firmeza da vítima, na Delegacia e em Juízo, ao narrar a conduta do réu e ao afirmar a autoria, reconhecendo-o em juízo, somada ao depoimento dos policiais militares, os quais detiveram o acusado logo após o delito, e ainda a confissão judicial do acusado no que concerne à tentativa de subtração dos fios, não deixam

dúvidas de que CARLOS tentou praticar a subtração em tela.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A grave ameaça exercida pelo acusado restou devidamente comprovada pela prova oral colhida nos autos, tendo a vítima afirmado, com absoluta certeza, que o réu, ao ser surpreendido em plena prática criminosa, a ameaçou, fazendo menção de estar com uma arma na cintura. Inviável, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Por outro lado, de rigor a afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, uma vez não ter restado devidamente comprovado pela prova oral ter o acusado se utilizado de um instrumento cortante para ameaçar a vítima.

Anoto não ser ainda o caso de reconhecimento do delito de roubo impróprio, uma vez que, segundo relato da vítima e do próprio acusado, em seu interrogatório judicial, o mesmo foi surpreendido pelo vigilante quando ainda cortava os fios, ou seja, ainda não estava na posse da res furtiva quando empregou grave ameaça em face do ofendido.

O delito permaneceu na esfera da tentativa, pois o acusado foi surpreendido ainda no local do delito, quando cortava os fios que pretendia subtrair, sendo contido pelo vigilante do local, portanto, não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Quanto ao crime de falsa identidade, a prova é insuficiente e precária para a prolação de decreto condenatório. Os policiais ouvidos em juízo, não se recordaram se o acusado se apresentou com nome diverso na ocasião dos fatos. Além disso, indagado na fase judicial, o acusado afirmou que forneceu o nome correto na Delegacia, aduzindo que os policiais podem ter entendido errado, pois estava drogado.

Sendo assim, apenas com apoio em presunção, inadmissível em matéria criminal, é que se poderia considerar o acusado como sendo autor do crime acima mencionado.

A condenação criminal só pode ser decretada com base em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios, isoladamente considerados, não servem para amparar a procedência da denúncia.

No caso presente, os indícios colhidos não se mostram suficientes para servir de base à condenação pela prática do delito de falsa identidade, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e, conseqüentemente, a absolvição do réu, por insuficiência probatória, no que tange ao delito falsa de falsa identidade.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena provisória fica mantida no patamar mínimo em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa do sistema trifásico, verifica-se que a pena deverá ser reduzida

de 1/2 (metade), restando definida para o réu em 02 anos de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. Opera-se a redução neste quantum, uma vez que o acusado foi surpreendido pela vítima no momento da subtração, porém já havia cortado parte dos fios.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, em razão da primariedade, do quantum de pena aplicada, das peculiaridades do caso e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a modalidade inicial aberta, com fulcro no art. 33, §2º, c, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA como incurso no artigo 157, "caput", c.c. art. 14 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado; e ABSOLVÊ-LO da imputação do delito previsto no artigo 307, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da pena aplicada, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos e não restituídos, relacionados à fls. 13 e 14.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA